

요약

미국에서는 기후 공시를 둘러싼 정치·산업적 견해 차이로 소송 등 혼란이 지속되고 있음. 한편 뉴욕주와 캘리포니아주는 보험산업에 대한 규제를 선도적으로 추진하고 있으며, NAIC는 전미 보험회사를 대상으로 기후위험 공시 설문을 운영하고 있음. 이러한 논란 속에서도 미국 보험업계 전반에서는 기후 공시를 전략적 위험관리 체계에 점진적으로 내재화하려는 흐름이 점차 강화되고 있음

○ 미국에서는 기후 공시에 대한 정치·산업적 견해 차이로 법제화가 지연되고 있으며, 이 따른 기업의 혼란도 지속되고 있음

- 2025년 미국 증권거래위원회(SEC)는 기후 관련 공시 규칙(SEC Climate Disclosure Rule)과 관련하여 제기된 소송에 대해 더 이상 법정에서 방어하지 않기로 결정하여, 제도 시행이 정지된 상태임¹⁾
 - 10개 공화당 주 정부 등은 해당 규칙 시행은 SEC가 위임 범위를 넘어선 권한을 행사하는 것이며, 기후 공시 정보는 투자자 의사 결정에 필수적인 '중요 정보'에 해당하지 않는다는 점을 주장하여 소송을 제기하였음
- 2024년 미국 상공회의소는 캘리포니아의 온실가스 배출 공시법(SB 253)과 기후 관련 재무위험 공시법(SB 261)이 기업에 특정 입장을 강요하는 '강제 표현'에 해당하여 표현의 자유를 침해한다는 이유로 위헌 소송을 제기함²⁾
 - 2025년 제9순회 항소법원은 기후 관련 재무위험 공시(SB261)에 대해 가처분을 내리면서 2026년 1월로 예정된 공시 기한이 일시 중단된 반면, 온실가스 배출량 공시 의무(SB253)의 효력은 여전히 유지되고 있음
- 2025년 'EU 지속가능성 실사 지침(CSDDD)'의 역외 적용으로 미국 기업에 규제 부담이 생길 수 있다는 우려가 제기돼, 의회는 EU 규제의 적용을 제한하려는 'Protect USA Act'를 발의했으나 법제화는 이루어지지 않음³⁾

○ 미국 보험산업에 대한 기후 공시 규제는 뉴욕주와 캘리포니아주가 주도적으로 시행하고 있으며, 미국 보험감독자 협의회(NAIC)도 전미 보험회사를 대상으로 기후위험 공시 현황 설문조사를 시행 중임

- 미국 보험산업 규제는 주 단위로 이루어지는 것이 특징으로, 이 중 시장 영향력이 상대적으로 큰 캘리포니아와 뉴욕주는 기후위험 공시 규제를 선도하는 대표 지역임
 - 뉴욕금융감독청(NYDFS)은 2021년 보험업권에 기후위험을 지배구조와 재무위험관리 체계에 통합하고, 시나리오 분석을 통해 위험을 평가하며, 국제 공시 체계(TCFD)⁴⁾에 기반해 기후 정보를 공시할 것을 제시함

1) SEC(2025), "SEC Votes to End Defense of Climate Disclosure Rules"

2) Harvard Law School Forum on Corporate Governance(2025), "California Climate Disclosure Law SB 261 Implementation Halted: Ninth Circuit Grants Injunction Pending Appeal"

3) Congress.Gov(2025), "S.985 - PROTECT USA Act of 2025"

4) TCFD는 금융안정위원회(FSB)가 제정한 기후 관련 재무공시 국제 기준으로, 이사회 감독체계를 의미하는 거버넌스, 기후가 비즈니스와 재무에 미치는 영향을

- 캘리포니아 주정부는 온실가스 배출량 공시 의무(SB253), 기후 관련 재무위험 공시(SB261), 탄소배출권 및 상쇄 활동과 관련 공시 의무(AB1305) 등을 포함한 기후 공시 법률을 제정하여 시행 중임⁵⁾
- 캘리포니아 보험감독청(CDI)은 기술·기후위험 대응을 위한 규제 초안에서 보험회사에 전환·물리적 위험을 공시하고, 2030~2050년을 대상으로 기후 시나리오 스트레스 테스트 수행을 요구함⁶⁾
- 미국 보험감독자협의회(NAIC)는 2010년에 도입된 ‘기후위험 공시 설문(Climate Risk Disclosure Survey)’을 2022년 국제 공시 체계인 TCFD 권고안의 4대 요소(지배구조, 전략, 위험관리, 지표 및 목표)에 맞추어 개정함⁷⁾
 - 해당 설문은 보험회사의 기후위험 관리 수준을 평가·공시함으로써 국제 기준과 정합성을 높이고 감독의 투명성과 일관성을 확보하기 위한 제도로, 현재 미국 전체 보험시장의 약 85%가 참여하고 있음

〈표 1〉 미국 보험회사의 기후 공시 규제 체계

구분	규제 주체	적용 대상	시행 현황
기후 공시 규칙	SEC	미국 내 상장 기업	시행 정지
기후위험 공시 설문	NAIC	참여 주(현재 29개)의 보험회사	시행 중(2010~)
기후위험 감독지침	NYDFS	뉴욕주 인가 보험회사	시행 중(2021~)
온실가스 배출량 공시 의무 (SB 253)	캘리포니아 주정부	캘리포니아주의 연 매출 10억 달러 이상 기업	시행 예정(2026)
기후 관련 재무위험 공시 (SB 261)		캘리포니아주의 연 매출 5억 달러 이상 기업	시행 일시 중단
탄소배출권 및 상쇄 활동과 관련 공시 의무(AB 1305)		캘리포니아주 내 탄소 감축을 주장하거나 탄소 상쇄를 마케팅, 판매, 구매 및 활용한 기업	시행 중(2024~)

자료: SEC(2025) 등을 참고하여 저자가 직접 작성함

○ 기후 공시 규제 도입이 혼란스러운 환경에도 불구하고, 미국 보험산업은 공시 범위 확대, 정량 지표 개선, 시나리오 분석 적용 확대 등을 통해 기후 공시를 전략적 위험관리 체계로 내재화하려는 흐름을 보이고 있음⁸⁾

- 해당 분석은 NAIC 기후위험 공시 설문에 참여한 29개 주의 526개 보험그룹(총 1,723개 개별회사 포함)을 대상으로 수행되었으며, 이는 2023년 기준 미국 보험시장 수입보험료의 약 85%를 차지하는 규모임
- 분석 대상의 99%는 위험관리, 97%는 전략, 87%는 지배구조를 공시하고 있어 전략 및 위험관리 프레임워크는 구축된 것으로 평가되나, 실행 및 성과 검증 체계와 직결되는 지표 및 목표를 공시한 비율은 29%에 그침
 - 탄소배출량을 공시하는 보험회사는 늘고 있으나, 정량 목표를 명확히 설정한 보험회사는 30% 미만(98개사)에 불과해, 실질적인 기후위험 대응을 위해 지표 개발과 목표 설정이 필요한 것으로 보임
- 기후 시나리오 분석의 경우 적용 보험회사가 확대되고, 5년, 10년, 30년의 장기 평가 시계열이 도입되는 등 진전이 이루어져, 이는 기후변화가 재무 상태에 미치는 장기적인 영향을 평가해야 할 필요성이 커지고 있음을 시사함
 - 다만 파리협정 정렬 기준(평균기온 상승 1.5°C, 2°C 이하 제한)에 따라 전환 및 물리적 위험을 다양한 시간축에 반영할 수 있는 정교한 분석 체계 구축이 시급한 과제로 지적됨

다루는 전략, 위험 식별·평가·관리 과정을 포함하는 위험관리, 탄소 배출지표와 감축목표를 제시하는 지표 및 목표의 4개 축으로 구성됨

5) mondaq(2024), “California Climate Disclosure Laws – New Developments, Old Timelines”

6) CDI(2025), “‘Expect the unexpected’: Commissioner Lara moves to safeguard Californians’ financial future with new regulation”

7) CDI(2025), “NAIC Climate Risk Disclosure Survey”

8) Ceres(2025), “The 2025 Progress Report – Climate Risk Reporting in the U.S. Insurance Sector”